

1506663-82.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2246565/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13964866 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4619/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2246565 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506663-82.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2246565/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13964866 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4619/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2246565 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4619/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIFER FERNANDA ESTEVARENGA FARIAS

Data da Audiência:

06/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 06/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1506663-82.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) GENIFER FERNANDA ESTEVARENGA FARIAS. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; ausente o(a/s) acusado(a/s), apesar de intimada, presente seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Evandro Ricardo Bayona. O Dr. Promotor de Justiça requereu a decretação da revelia da acusada. Pelo MM Juiz foi deliberado: decreto a revelia da acusada, anotando-se. Por via de consequência, a acusada não deverá mais

ser intimada dos atos processuais, salvo da sentença. Após, foram ouvidas duas testemunhas comuns (João Augusto Quinalha Ferraz e Edson Ronaldo Castro Souza, policiais militares) e uma de defesa (Leandro Souza Vieira), por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. GENIFER FERNANDA ESTEVARENGA FARIAS, nos autos qualificada, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso: "No dia 06 de agosto de 2020, à 01h00, na esquina da Rua Iguape com a rua Guido Girol, Jardim Bom Pastor, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, a denunciada trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) microtubos de "crack" e 1 (um) microtubo de cocaína, totalizando o peso líquido de 2,69 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 8/9, laudo de constatação de fls. 11/13 e exame químico toxicológico de fls. 62/64. Apurou-se que, durante patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram a denunciada, que, ao notar a presença da viatura, dispensou um objeto ao solo, motivo pelo qual, foi abordada. Na posse de GENIFER foram apreendidos 1 (um) microtubo de crack e 1 (um) microtubo de cocaína, além da quantia de R\$ 156,20 (cento e cinquenta e seis reais, vinte centavos) em notas e moedas diversas. Em vistoria no local onde haviam visto GENIFER dispensando um objeto, foi encontrado um maço de cigarro com 23 (vinte e três) microtubos de "crack" em seu interior, idênticos aos localizados na posse da denunciada. Para os policiais, a denunciada confessou que estava vendendo drogas. Já na Delegacia de Polícia, ela exerceu seu direito de se manifestar somente em juízo. Ante o exposto, denuncio GENIFER FERNANDA ESTEVARENGA FARIAS como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e requeiro que seja intimada para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se a acusada para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogada, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.". A acusada foi presa em flagrante delito no dia dos fatos e posta em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 36/37). A acusada foi citada e notificada e apresentou a defesa prévia de págs. 119/120. A denúncia de págs. 90/91 foi recebida em 17/01/2022 (págs. 122/123). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa. A acusada foi declarada revel nesta audiência. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a nobre Defesa pugna pela desclassificação da conduta para a norma prevista no art. 28, "caput", da mesma lei. Alternativamente, requer, na hipótese de condenação, o reconhecimento do tráfico na forma privilegiada, com redução de pena no grau máximo. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merece a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio dos autos de exibição e apreensão de págs. 08/09 e do laudos periciais de págs. 11/13 e 62/64, este demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 04), a acusada reservou-se no direito constitucional de permanecer calada e, em juízo, tornou-se revel. Não obstante a revelia, a prova é suficiente para condenação. De fato, o policial militar João Augusto Quinalha Ferraz, ouvido nesta data, contou que a acusada estava em uma esquina (ponto de venda de drogas) e soltou algo no chão, após o que foi abordada e encontrada de posse de uma porção de "crack" e uma de "cocaína", bem como de dinheiro, em notas fracionadas e moedas; retornou ao local em que a acusada dispensou algo no chão e constatou que havia vinte e três pinos plásticos de "crack", dentro de um maço de cigarros; a acusada confessou que vendia drogas para manter o vício, vez que era usuária de "crack"; a acusada, que estava sozinha na esquina, já era conhecida dos meios policiais e se tratava de arpoadora de rua, apesar de ter família. E o também policial militar

Edson Ronaldo Castro Souza, depôs no mesmo sentido do outro policial, acrescentando que a acusada já era conhecida dos meios policiais como traficante e usuária de drogas. Por último, a testemunha Leandro Souza Vieira (padrasto da acusada) disse que a acusada é dependente química ("crack") e já estava internada várias vezes, em Catanduva e São José do Rio Preto; a acusada é moradora de rua e pouco vinha à residência. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que a acusada, conhecida traficante, se encontrava vendendo drogas na ocasião, pois, em local conhecido como ponto de venda de drogas, estava de posse de várias porções de entorpecentes, prontas para venda, e dinheiro (indicativo de que várias porções da substância já haviam sido vendidas), momento em que confessou a prática delitiva aos agentes da lei. Cometeu a acusada, portanto, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na denúncia. O relato da testemunha Leandro Souza Vieira não altera o quadro probatório até agora exposto, uma vez que, conforme já dito, a prova é clara no sentido de que a acusada se encontrasse de posse das drogas descritas na denúncia para fins de comércio ilícito. O fato de a acusada também ser usuária de substância entorpecente, não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF, 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF, 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS, 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; STF, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo: Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa (mínima legal). Os processos mencionados na ficha de antecedentes, sem condenação com trânsito em julgado, não são suficientes para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, em virtude do princípio da presunção e inocência. Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na

terceira e última fase, levando-se em conta que a acusada é primária, não registra antecedentes, e não havendo comprovação de que ele vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da

condição financeira da acusada (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, §2º, "c"). Entretanto, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis para a hipótese presente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR a acusada GENIFER FERNANDA ESTEVARENGA FARIAS, nos autos qualificada, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal). Condeno a acusada, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. A droga já foi destruída (pág. 37). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providencie-se a transferência do valor apreendido nos autos ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. A acusada, revel, deverá ser intimada desta sentença. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.